



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
NYOMOZÓ OSZTÁLY

Szám: 29022/805/2022. bü.

HATÁROZAT
irat megismerési jog korlátozásáról

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel kereskedésével elkövetett gyermekpornográfia bűntett és más bűncselekmények gyanúja miatt folyamatban lévő eljárásban Mohácsi Edmond Kálmán gyanúsított kirendelt védője, dr. Tóth Benjamin ügyvéd úr megismerési jogát az alábbi iratok tekintetében a nyomozás befejezéséig az eljárás érdekeire figyelemmel

korlátozom.

Iratok felsorolása:

- 29022/805-50/2022.bü. - Bűnjellista
- 29022/805-49/2022.bü - Jelentés holland jelzésről
- 29022/805/2022.bü. - Gayromeo adatok
- 29022/805-16/2022.bü. - Gránit Bank válasz EPAPÍR
- 29022/805-16/2022.bü. - Gránit Bank válasz bankszámla kivonat
- 29022/805-16/2022.bü. - Gránit Bank válasz szerződés
- 29022/805-16/2022.bü. - Gránit Bank válasz szerződéshez mellékelt fénykép és okmányok
- 29022/805-6/2022.bü. - Vodafone válasz előfizetői adatok
- 29022/805-5/2022.bü - Telekom válasz IP előfizető
- 29022/805-8/2022.bü - Apple válasz Maczkodavid0icloud.com adatok 1
- 29022/805-8/2022.bü - Apple válasz Maczkodavid0icloud.com adatok 1
- 29022/805-10/2022.bü - PayPal-tól adatkérés
- 29022/805-10/2022.bü - PayPal válasz felhasználó adatok
- 29022/805-10/2022.bü - PayPal válasz Activity log (tevékenységi/aktivitási lista)
- 29022/805-19/2022.bü - JELENTÉS ELKÖVETŐ AZONOSÍTÁSÁRÓL
- 29022/805-20/2022.bü - Jelentés Gránit Bank számlaforgalmi adatokról
- 29022/805-30/2022.bü - határozat kutatás, lefoglalás elrendeléséről
- 29022/805-53/2022.bü - jkv. kutatásról, lefoglalásról
- 29022/805-31/2022.bü - átirat Forenzikus Osztálynak adatok lementésére
- 29022/4978-999999/2023.ált. - Forenzikus Osztály feljegyzése adatmentésről
- 29022-20341/2023 érk. - lefoglalás megszüntetésére irányuló kérelem
- 29022/805-33/2022.bü - tájékoztatás lefoglalás megszüntetésére tett kérelemmel kapcsolatban

A határozatot kézbesíteni kell:

Cím: 1903 Budapest Pf:314/315.
Telefon: +36(1)450-2357, BM:24-301
e-mail: kiber@nni.police.hu KÉR azonosító: ORFK KR NNI

1. Dr Tóth Benjamin kirendelt védő részére

A védő az ügyesség vagy a nyomozó hatóság vele közölt határozata ellen - ha e törvény kivételt nem tesz - a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó ügyességnél, illetve nyomozó hatóságnál panaszt terjeszthet elő. A panaszt annak előterjesztője mindaddig visszavonhatja, amíg azt érdemben el nem bírálták. A visszavont panaszt újból előterjeszteni nem lehet.

INDOKOLÁS

Hatóságunk nyomozást folytat a Btk. 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő tizenkettedik életévét be nem töltött személyekről pornográf felvétel kereskedelmével elkövetett gyermekpornográfia büntett és más bűncselekmények gyanúja miatt az alábbi tényállás alapján.

Külföldi hatóságtól érkezett bűnügyi jelzése alapján nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki a jelzés adatai szerint 2022.07.02. napon a Gayromeo meleg társskereső oldalon "Eladovidik" felhasználónévvel gyermekpornográf felvételeket kínált eladásra "Edmond83" nevű felhasználó részére. "Eladovidik" a felvételek létezését bizonyítva, "Edmond83" kérésére, két darab gyermekpornográf felvételt küldött át részére. "Edmond83" további gyermekpornográf felvételeket is szeretett volna megszerezni, ezért azok "Eladovidik" által meghatározott 10.000 Ft-os vételárát átutalta a szintén "Eladovidik" által megadott bankszámlaszámra. Az összeg beérkezését követően "Eladovidik" azonban megfenyegette "Edmond83" felhasználót, hogy ha nem utal át még több pénzt, akkor "Edmond83" szüleivel és ismerőseivel is tudatni fogja, hogy gyermekpornográf felvételt akart vásárolni tőle.

Az eljárás során mind "Eladovidik", mind pedig "Edmond83" felhasználók beazonosításra kerültek.

"Edmond83" felhasználót, vagyis Mohácsi Edmond Kálmán budapesti lakost gyanúsítottként hallgattuk ki a Btk. 204. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Mohácsi Edmond Kálmán vallomásaiban előadta, hogy "Eladovidik" átverte őt, melynek következtében 10.000 Ft anyagi kár érte, illetőleg meg is fenyegette őt, hogy amennyiben nem utal több pénzt az "Eladovidik" által megjelölt bankszámlára, úgy a közösségi oldalakon található ismerősei körében azt fogja róla híresztelni, hogy pedofil.

Az "Eladovidik" felhasználó nevű és hatóságunk által beazonosított személyt nyomozás taktikai szempontok alapján ezidáig nem hallgattuk ki gyanúsítottként.

Mohácsi Edmond Kálmán gyanúsított kirendelt védője dr. Tóth Benjamin ügyvéd úr a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 100. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján indítványozta az eljárás ügyiratainak megismerését.

Álláspontunk szerint a nyomozás eddig keletkezett teljes iratanyagának a védő részére történő megküldését követően Mohácsi Edmond Kálmán tudomást szerezne "Eladovidik" személyének kilétéről, elérhetőségeiről, továbbá életvitelszerű tartózkodási helyéről is, mely információk birtokában megalapozottan feltehető, hogy vele megkísérelné felvenni a kapcsolatot, mely kapcsolatfelvétel bármilyen formája jelentős mértékben befolyásolná, megnehezítené, esetlegesen ellehetetlenítené a még szükséges eljárási cselekmények eredményes végrehajtását.

A fentiekre tekintettel az eljárás érdekeire figyelemmel a Be. 100. § (6) bekezdése alapján - figyelemmel Be. 362. § (1) bekezdés 24. pontjára, valamint a Be. 100. (7) bekezdésében foglaltakra - a rendelkező részben megjelölt iratok vonatkozásában a védő megismerési jogának korlátozásáról határoztam.

Egyúttal tájékoztatom, hogy a Be. 100. § (9) bekezdése alapján az indítványa előterjesztésétől számított 15 napon belül biztosítom a jelen határozattal nem érintett iratok megismerését.

A határozat elleni jogorvoslatra a Be. 369. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések – figyelemmel a 364. § (1) bekezdésére – vonatkoznak.

Budapest, időbélyegző szerint

**Poór Péter r. alezredes
osztályvezető**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
29022/805-57/2022.bü.